

1500569-70.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Mirim, trazia consigo, para fins de tráfico, 05 porções contendo 16,61 gramas de cocaína, 05 porções contendo 17,95 gramas de maconha, bem como, guardava, também para fins de tráfico 05 porções de cocaína contendo 13,87 gramas e 05 porções de maconha contendo 17,75 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a peça acusatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500569-70.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500569-70.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2125595/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 17798734 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 1902/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2125595 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2125595/2021 - Delegacia de Polícia de Mogi-Guaçu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DIAS DE OLIVEIRA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Vistos.

DANIEL DIAS DE OLIVEIRA BUENO, qualificado nos autos às fls. 11/13, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33 caput, c.c .artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de maio de 2021, por volta das 12:10 horas, na Rua Ricieri Ceregatti, 1731, nas imediações dos estabelecimentos de ensino EMEB Prefeito Adib Chaib, EE Jardim Planalto e CEMPI Eugênio Morari, Jd. Planalto, nesta comarca e cidade Mogi Mirim, trazia consigo,

para fins de tráfico, 05 porções contendo 16,61 gramas de cocaína, 05 porções contendo 17,95 gramas de maconha, bem como, guardava, também para fins de tráfico 05 porções de cocaína contendo 13,87 gramas e 05 porções de maconha contendo 17,75 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a peça acusatória que os guardas municipais receberam denúncia de que um rapaz de camiseta vermelha vendia drogas pelo local dos fatos. Os guardas viram quando o acusado, que portava as características descritas, mexeu em um entulho sendo que quando viu a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Em busca pessoal foram encontradas 02 porções de maconha e 02 porções de cocaína em suas mãos e mais 03 de cada substância em uma pochete, além de R\$ 237,00 em dinheiro. No entulho foram encontradas mais 05 porções de cada droga.

Consta ainda que o acusado confessou a prática delitativa, e que os fatos se deram aos arredores de escolas públicas.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021 (fls.121/123).

O réu foi citado (fls. 149), e ofereceu defesa preliminar à fl. 154/157, com documentos fls. 158/160, por advogado dativo.

Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 161/163).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos exatos termos da denúncia, vez que autoria e materialidade restaram comprovadas.

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e a desclassificação da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, por não haver comprovação de que o réu visava atingir o público das escolas e praças. Pleiteou pela fixação do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, boletim de ocorrência de fls, 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/18, pelas fotos de fls. 27/32, laudo de exame em peça fls. 93/95, pelo laudo de pericial de local de fls. 96/101 pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 102/116, bem como, pela prova oral produzida em juízo e durante a lavratura do flagrante.

A autoria, por seu turno, que já se revelava durante a instrução do inquérito policial, também restou confirmada após a colheita da prova oral sob o crivo do contraditório.

A testemunha e guarda municipal Sonia Helena Signorelli contou que estava em patrulhamento com seu colega quando uma senhora os abordou e contou que um rapaz de camiseta vermelha estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos. No local avistaram o réu que trajava as características apontadas, mexendo em um entulho. Narrou que assim que ele viu a viatura, tentou empreender fuga, mas foi detido. Em sua posse havia 05 pinos de cocaína e 05 porções de maconha, e dinheiro, bem como no entulho havia mais 05 porções de cada droga. O réu, ao ser questionado, confirmou que traficava no local e usaria o dinheiro que estava arrecadando para abrir uma barbearia. O local ficava nas imediações de escolas.

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Leandro Rodrigues Correa.

Em seu interrogatório, o réu afirmou que estava vendendo drogas, mas que as porções que foram encontradas no entulho não eram de sua propriedade. Justificou a prática do delito por estar passando por necessidades.

Conforme se extrai do conjunto probatório, não restam dúvidas acerca da prática do

crime pelo réu.

Além de sua confissão espontânea, os guardas que realizaram a diligência receberam denúncia acerca da prática de tráfico de drogas no local dos fatos, bem como, puderam avistar pessoalmente o acusado mexendo em um entulho, local em que foram encontradas drogas equivalentes às encontradas em sua posse.

Cumpra frisar que as testemunhas são agentes da lei, não havendo motivo específico para se duvidar de sua credibilidade, até porque não foi apresentada razão plausível para se desacreditar seus depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual estes mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes.

Na atuação do ofício como agentes da lei deve-se presumir, ao menos até prova em contrário (que não existe no caso dos autos,) que as testemunhas agiram dentro de seus direitos e deveres. Em verdade, os relatos dos guardas responsáveis pelo flagrante tornam certa a participação do acusado no crime a ele imputado.

Não bastasse, o contexto flagrancial permite a certeza visual do crime, em razão da direta constatação da ação, valendo, relembrar, que o flagrante delito conduz à irrefutabilidade das provas sobre a autoria, permitindo a adequada incidência da justiça repressiva sobre o transgressor.

Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas privilegiado circunstanciado – Artigo 33, §4º, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Validade – Precedentes – Policiais que não tinham motivo algum para falsamente incriminar um desconhecido inocente – Insubsistente alegação de ausência de provas ou a desclassificação para uso – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Necessidade de afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimento educacional – Tal circunstância não foi descrita na exordial – Ausência de correlação entre acusação e sentença – Ademais, não restou demonstrado nos autos a proximidade com estabelecimento de ensino -- Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – Gratuidade da Justiça – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500200-46.2019.8.26.0622; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Repiso, ainda, que os guardas municipais, policiais militares e policiais civis, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Agente flagrado tendo em depósito e guardando 33,67 gramas cocaína sob a forma de "crack" (03 pedras), 101,11 gramas de cocaína (82 porções) e 607,01 gramas de maconha (01 "tijolo" e 02 "tabletes") – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06

O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

(TJSP; Apelação Criminal 1500212-53.2020.8.26.0613; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Importante dizer que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, intentadas com o escopo de trazer consigo para venda e entrega ao consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso.

"Tráfico de entorpecentes - Agente flagrado trazendo consigo e guardando 31,4 gramas de maconha, 1,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 0,9 gramas de cocaína em pó - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente e é flagrado na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização Basta à realização do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 o fato do agente ser flagrado "trazendo consigo" substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. Tráfico de entorpecentes - Diligência na qual policiais solicitam entorpecentes aos suspeitos de tráfico - Caracterização e consumação prévias do crime em razão de conduta anterior do agente consistente em "manter", "guardar" ou "ter em depósito" substância estupefaciente (...).

(TJSP; Apelação Criminal 0028921-57.2016.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020) (grifo meu)

Repiso, o acusado foi visto mexendo no local onde posteriormente foram encontradas parte da droga, bem como, trazia consigo a outra parte. Ademais, a atitude de se assustar com a viatura e fugir, apenas coloca em evidência o seu protagonismo no crime em tela.

Por fim, há ainda que se analisar a questão do local em que o crime ocorreu, uma vez que, ao analisar o laudo de local acostado às fls. 96/101, constata-se que a prática criminosa se deu próximo a escolas públicas. Tais locais, são de intenso de trânsito de crianças e jovens, o que agrava sobremaneira a conduta do acusado, configurando a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A lei pune com maior severidade o comércio ilícito em determinadas regiões pelo perigo em abstrato que ele enseja, o que significa que é irrelevante a ausência de notícia sobre a movimentação de populares ou de expediente nos sítios escudados, já que é despicienda a demonstração de que os acusados tinham os frequentadores de tais locais como público-alvo do ilícito comércio. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime habitual, aquele que se insere na rotina e no modo de vida do criminoso configurando a periculosidade que a legislação pretendeu punir mais gravemente

Somando-se tal contexto às demais provas reunidas, impõe-se o édito condenatório calcado nas sinceras provas coligidas que demonstram seguramente a atuação do réu no tráfico de drogas.

Passo, então, à dosimetria das penas.

Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu não ostenta mau antecedente e as circunstâncias do delito são as normais ao tipo penal, assim fixo as penas bases em seus mínimos legais, ou seja, em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Apesar da confissão espontânea, inviável a aplicação da atenuante em questão, por terem sido as penas bases fixadas em seus mínimos legais.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III, da

Lei 11.343/06, elevando a pena em 1/6, chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ainda na terceira fase, considerando-se que o réu é primário, que ostenta bons antecedentes e que não há provas ou indícios de que ela integre associação criminosa, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assim reduzo-a a pena em 2/3, atingindo o montante de 01 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portadora de situação econômica favorável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para condenar DANIEL DIAS DE OLIVEIRA BUENO, qualificado nos autos às fls. 17/18, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no valor unitário mínimo legal previsto no art. 43 da Lei 11.343/06, por incursão no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso III da mesma lei.

Em obediência ao quanto determinado no HC nº 596.603-SP, do C. STJ, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, ambas a serem vertidas em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

Eventual detração da pena deverá ser valorada no juízo da execução penal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, vez que assim respondeu ao presente processo.

Isento de custas por ser beneficiário da justiça gratuita.

Após o decurso para eventuais recursos, expeça-se certidão de honorários advocatícios.

PIC.

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA